

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3587/2531

นาย เพ็ง ทอง เมือง หลวง
นาย สมุทร ศรีหรั่งไพโรจน์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1304 (2), มาตรา 1306, มาตรา 1367

ป.วิ.พ. มาตรา 172, มาตรา 183, มาตรา 249

ที่ดินที่พลเมืองใช้ร่วมกัน เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1304(2) แม้โจทก์จะเสียภาษีบำรุงท้องที่ก็ไม่ได้สิทธิครอบครอง โจทก์บรรยายฟ้องยืนยันว่า ที่พิพาทไม่ใช่ที่สาธารณะไม่ได้กล่าวอ้างเลยไปถึงว่าหากที่ดินดังกล่าวเป็นที่สาธารณะ แต่โจทก์ก็ครอบครองอยู่จึงมีสิทธิใช้สอยดีกว่าจำเลย ศาลชั้นต้นก็กำหนดประเด็นข้อพิพาทไว้ว่าที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์หรือที่สาธารณะเท่านั้น โจทก์เพิกหยิบยกปัญหาข้อนี้ขึ้นอ้างในชั้นฎีกา จึงเป็นเรื่องนอกคำฟ้องโจทก์ ศาลฎีกาไม่อาจยกขึ้นวินิจฉัยได้

โจทก์ฟ้องว่าโจทก์เป็นเจ้าของผู้ครอบครองที่ดินมีหนังสือแจ้งการครอบครองจำเลยทั้งห้าร่วมกันนำดินไปถมที่ดินดังกล่าวบางส่วนรวม 2 แห่ง โดยอ้างว่าเป็นที่สาธารณะ และใช้ที่ดินส่วนที่บุกรุกตลอดมา ขอให้พิพากษาห้ามจำเลยและบริวารเกี่ยวข้องในที่พิพาท ให้ร่วมกันขนย้ายดินที่นำมาถมที่พิพาทออกไปจนกลับสภาพเดิม จำเลยทั้งห้าให้การว่าโจทก์ไม่มีสิทธิครอบครองที่พิพาทที่พิพาทหมายเลข 1

เป็นที่สาธารณประโยชน์ ส่วนที่พิพาทหมายเลข 2 เป็นที่ดินจำเลย ฟ้องโจทก์เคลื่อน
คลุมและขาดอายุความ ก่อนวันสืบพยาน โจทก์ยื่นคำร้องขอแก้ไขฟ้องโดยสละข้อหา
ในฟ้องเฉพาะที่ดินพิพาทหมายเลข 2 ตามแผนที่พิพาทท้ายฟ้อง ศาลชั้นต้นอนุญาต
ศาลชั้นต้นพิพากษาห้ามจำเลยทั้งห้าและบริวารเข้าเกี่ยวข้องในที่ดินพิพาทตาม
แผนที่ท้ายฟ้อง เว้นแต่บริเวณทางเดินพิพาทหมายเลข 1 ตามแผนที่พิพาทท้ายฟ้อง
และให้จำเลยทั้งห้าร่วมกันขนย้ายดินที่นำมาถมที่พิพาทบริเวณหมายเลข 2 ใน
แผนที่พิพาทท้ายฟ้องออกไปจนกว่าที่ดินพิพาทจะกลับคืนสภาพเดิม โจทก์และ
จำเลยทั้งห้าอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาในชั้นฎีกาเพียงข้อเดียวว่าที่ดินตามแผนที่ท้าย
ฟ้องหมายเลข 1 หรือที่ดินในแผนที่พิพาทตรงหมายเลข 5-12 นั้น เป็นที่สาธารณะ
หรือที่ดินที่โจทก์มีสิทธิครอบครอง ปัญหานี้โจทก์มีพยานเอกสารคือ ส.ค.1 เอกสาร
หมาย จ.1 ซึ่งโจทก์ยื่นไว้ต่อทางราชการเมื่อ พ.ศ. 2498 ไปนำสำรวจพื้นที่ดินเพื่อเสีย
ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2501 ถึง พ.ศ. 2504 ตามเอกสารหมาย จ.3 แบบสำรวจที่ดิน
เพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2509 ถึง พ.ศ. 2512 ตามเอกสารหมาย จ.4 และใบ
เสร็จรับเงินภาษีบำรุงท้องที่ เอกสารหมาย จ.5, จ.6, จ.7, จ.8 มาแสดงว่า โจทก์มี
สิทธิครอบครองในที่ดินพิพาท แต่ ส.ค.1 นั้น นายปลุก ร่มเกตุแก้วพยานจำเลยซึ่ง
เป็นผู้ใหญ่บ้านในขณะนั้นเบิกความว่านายสด โรจน์สุธี กำนันท้องที่ และพยานไป
คัดค้านที่อำเภอว่าที่ดินตาม ส.ค.1 เป็นที่สาธารณประโยชน์สำหรับให้ประชาชนทั่วไป
ใช้สอยปรากฏการคัดค้านอยู่ในสมุดทะเบียนการครอบครองที่ดินอำเภอบางเลนเล่ม
4 หมายเหตุด้วยอักษรสีแดงว่า ทับที่สาธารณประโยชน์นอกจากนายปลุกแล้วจำเลย
ยังมีนายจ่านง ร่มเกตุแก้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 นายวิฑูรย์ โรจน์สุธี เบิกความว่า ที่
พิพาทเป็นที่สาธารณะ เป็นที่ลุ่มที่ชาวบ้านนำวัวควายไปเลี้ยงและผ่านไปผ่านมาจึงรับ
ฟังได้ว่า ที่พิพาทตามที่กล่าวมาในตอนต้นแล้วเป็นที่ดินที่พลเมืองใช้ร่วมกัน จึงเป็น
สาธารณสมบัติของแผ่นดินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1304 (2)

การที่โจทก์เสียภาษีบำรุงท้องที่ก็ไม่ทำให้โจทก์มีสิทธิครอบครองได้แต่ประการใด ส่วนที่โจทก์อ้างในฎีกาว่า แม้โจทก์ไม่มีสิทธิครอบครองแต่โจทก์ได้ครอบครองมา ย่อมมีสิทธิใช้สอยดีกว่าจำเลยนั้น คำบรรยายฟ้องของโจทก์ในข้อ 1 มีว่า โจทก์เป็น เจ้าของผู้ครอบครองที่ดินตามที่ได้แจ้งการครอบครองไว้ ฯลฯ และในข้อ 2 ก็บรรยาย ว่า ฯลฯ ทั้งนี้ โดยจำเลยอ้างว่า ที่ดินส่วนที่จำเลยขนดินเข้าไปถมเป็นที่ดินสาธารณะ แต่แท้ที่จริงส่วนนี้ไม่ใช่ที่สาธารณะ แต่เป็นที่ดินส่วนหนึ่งในที่ดินของโจทก์ซึ่งโจทก์ ได้ครอบครองเป็นเจ้าของตลอดมา เห็นว่า คำบรรยายฟ้องของโจทก์ยืนยันว่า ที่ พินาศไม่ใช่ที่สาธารณะ ไม่ได้กล่าวล่วงเลยไปถึงว่า หากที่ดินดังกล่าวไม่ใช่ที่ สาธารณะก็ตาม แต่โจทก์ครอบครองอยู่จึงมีสิทธิใช้สอยดีกว่าจำเลย ทั้งศาลชั้นต้นก็ กำหนดประเด็นข้อพิพาทไว้ว่าที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์หรือที่สาธารณะเท่านั้น โจทก์ เพิ่งหยิบยกปัญหาข้อนี้มาอ้างในชั้นฎีกา จึงเป็นเรื่องนอกคำฟ้องของโจทก์ศาลฎีกา ไม่อาจยกขึ้นวินิจฉัยได้ ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์ชอบแล้ว ฎีกาโจทก์ฟัง ไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ขัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ